



OFICIO CIRC:

ANT.: Art. 2º, numeral 10, de la Ley N° 20.976

MAT.: Informa a los profesionales de la educación sobre posibilidad de solicitar el término de su relación laboral, resguardando su derecho a percibir la bonificación por retiro voluntario.

DE: LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

A: DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

Junto con saludar, y en el marco del proceso de **Retiro Voluntario Docente regulado por la Ley N°20.976 y sus modificaciones introducidas por la Ley N°21.191** -normativa que permite a los/as profesionales de la educación acceder a la bonificación por retiro voluntario-, se informa que, en aquellos casos en que los/as beneficiarios/as, por **razones debidamente justificadas**, no deseen continuar prestando servicios mientras se concreta el pago de los recursos, **podrán solicitar el término de su relación laboral** conforme a lo dispuesto en la legislación que se indica más adelante. Esto podrá realizarse **desde el momento en que se les notifique que tienen adjudicado un cupo**, mediante Resolución Exenta emitida por la Subsecretaría de Educación, **manteniendo el derecho a percibir la totalidad de los beneficios correspondientes a dicha bonificación.**

1. Condiciones para optar a este beneficio:

- Ser **profesional de la educación beneficiario/a de un cupo** en alguno de los procesos de retiro voluntario.
- Contar con **motivos debidamente justificados y acreditables**, que respalden la solicitud de término anticipado de la relación laboral.



2. Marco Normativo

Conforme a lo establecido en el **artículo 2º, numeral 10 de la Ley N° 20.976**, los/as docentes podrán solicitar el término anticipado de su relación laboral por causa justificada, sin que ello implique la pérdida del derecho a percibir la bonificación por retiro voluntario.

Esta medida tiene **carácter excepcional y requiere la aprobación del sostenedor**, previa presentación y evaluación de los antecedentes que respalden dicha solicitud.

En este sentido, la norma dispone lo siguiente:

*“Con todo, **el trabajador podrá solicitar que se ponga término a la relación laboral por causa justificada, aprobada por el empleador, desde el momento en que se le notifique la resolución** a que se refiere el numeral 4 de este artículo. Caso en el cual, éste deberá informar dicha situación al Ministerio de Educación, el que, por su parte, deberá determinar la fecha en que se pagarán los beneficios correspondientes a la bonificación por retiro voluntario. Durante el período entre que se pone término a la relación laboral y el pago efectivo de la bonificación, el trabajador no percibirá remuneración alguna.”*
(Ley 20.976 Art. 2º Numeral 10).

3. Antecedentes a presentar:

- **Formato de solicitud de término de relación laboral** (formato adjunto), debidamente completado y firmado por el/la interesado/a.
- **Certificado médico**, en caso de corresponder, que acredite la condición de salud que fundamenta la solicitud.
- **Cualquier otro documento o antecedente** que se estime pertinente para respaldar la solicitud.
- **Presentar solicitud y antecedentes en Oficina de Partes**, ubicada en calle Llano Subercaseaux N°3629, San Miguel, con 20 días hábiles de anticipación a la fecha de término requerida, y remitir copia de recepción de documentos al correo retirovoluntario@slepsantarosa.gob.cl.



4. Información relevante:

- Esta solicitud podrá realizarse desde el momento en que se notifique la adjudicación de un cupo y durante todo el año; **sin embargo, para efectos de planificación administrativa, se sugiere presentarla a más tardar el 15 de noviembre de cada año.**
- De aprobarse la solicitud, el/la funcionario/a **dejará de percibir remuneraciones desde la fecha en que se apruebe la solicitud de término de la relación laboral.**
- Se aplicarán **todas las condiciones, limitaciones e incompatibilidades** establecidas en la normativa vigente, las cuales se detallan en el formato de solicitud.
- El **pago de la bonificación** por retiro voluntario se hará efectivo una vez que el **Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa reciba los fondos** correspondientes.

5. Resolución y Notificación:

- **Solicitud aprobada:** En caso de aprobación, se emitirá la respectiva Resolución Exenta.
- **Solicitud denegada:** Si la solicitud es rechazada, la notificación se realizará mediante el correo institucional del funcionario/a.
- **Medio de notificación:** Toda notificación, ya sea de aprobación o rechazo, se efectuará exclusivamente a través del correo institucional del funcionario/a.
- **Plazo de respuesta:** La respuesta será emitida dentro del plazo máximo de 20 días hábiles, conforme a lo establecido en la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.





Se solicita especialmente a los/as Directores/as de los establecimientos educacionales del territorio colaborar activamente en la difusión de esta información con los/as docentes que cumplan los requisitos y deseen acogerse este proceso, asegurando así un conocimiento oportuno de los requisitos y documentación necesaria.

Ante cualquier consulta o requerimiento de información adicional, podrán realizar sus consultas al correo retirovoluntario@slepsantarosa.gob.cl

Atentamente,

Distribución

- Directores/as establecimientos escolares SLEP Santa Rosa.
- Departamento Jurídico, Transparencia y Protección de los Derechos de las y los Estudiantes.
- Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional.
- Docentes beneficiarios/as de Retiro Voluntario.
- Oficina de Partes.





**SOLICITUD DE TÉRMINO DE RELACIÓN LABORAL
POR APLICACIÓN DEL ART. 2, NUMERAL 10 DE LEY N° 20.976
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN**

Sr. Luis Emilio Echeverría Donaire
Director Ejecutivo
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, y en mi calidad de profesional de la educación, vengo en solicitar el término de la relación laboral que mantengo con el Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, acogéndome a lo dispuesto en el **artículo 2°, numeral 10, de la Ley N°20.976**, a contar del día ____/____/____(día/mes/año), por motivos debidamente justificados y acreditados, los cuales me impiden continuar desempeñando mis funciones.

Se hace presente que he sido beneficiario/a de un cupo en el proceso de Retiro Voluntario correspondiente al año _____ (indicar año), estableciendo en la Ley N° 20.976, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°____ (número), de fecha ____/____/____ (día/mes/año), de la Subsecretaría de Educación.

Asimismo, esta solicitud se enmarca en lo establecido en la Ley N° 21.191, **publicada en el Diario Oficial el 28 de diciembre de 2019, la cual introdujo modificaciones a la Ley N°20.976**, permitiendo a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin perder el derecho a la bonificación por retiro voluntario.

En su artículo único, dicha ley señala:

"Con todo, el trabajador podrá solicitar que se ponga término a la relación laboral por causa justificada, aprobada por el empleador, desde el momento en que se le notifique la resolución a que se refiere el numeral 4 de este artículo. Caso en el cual, éste deberá informar dicha situación al Ministerio de Educación, el que, por su parte, deberá determinar la fecha en que se pagarán los beneficios correspondientes a la bonificación por retiro voluntario. Durante el período entre que se pone término a la relación laboral y el pago efectivo de la bonificación, el trabajador no percibirá remuneración alguna."

En cumplimiento de la normativa vigente, se expone a continuación el motivo de la presente solicitud, junto con los respaldos correspondientes que serán adjuntados, según corresponda a una de las siguientes alternativas (marcar con una X):

- ☐ Situación de salud (se adjunta certificado médico).
- ☐ Otra situación personal (se adjunta documentación de respaldo y/o carta explicativa).



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/XRMAFH-267>



En virtud de lo anteriormente expuesto, y en caso de aprobarse la presente solicitud, declaro estar en pleno conocimiento de lo siguiente: virtud de lo anterior, y de aprobarse la presente solicitud, declaro estar en pleno conocimiento de lo siguiente:

1. Que, **el término de la relación laboral se producirá a partir de la fecha del acto administrativo que autorice dicha solicitud.**
2. Que, **mantengo el derecho a percibir la totalidad de los beneficios de la bonificación por retiro voluntario establecida en la Ley N°20.976**, una vez que el Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa reciba los fondos correspondientes.
3. Que, **no percibiré remuneración alguna desde la fecha de término de la relación laboral hasta el pago efectivo de la bonificación.**
4. Que, **me encontraré impedido (a), por el plazo de cinco años contados desde el término de la relación laboral, de integrarme a una dotación docente administrada por Servicios Locales de Educación Pública, municipalidades, corporaciones municipales o establecimientos regidos por el Decreto Ley N°3.166 de 1980, en cualquier modalidad contractual**, salvo que proceda a la devolución íntegra del monto de la bonificación más los reajústese intereses correspondientes.
5. Que, **conozco y acepto las incompatibilidades establecidas en la Ley N°20.822**, en especial las relacionadas con indemnizaciones reguladas en el artículo 73 y en el artículo segundo transitorio del DFL N°1, de 1997, del Ministerio de Educación.
6. Que, **no me he acogido a procesos de retiro voluntario anteriores** regulados en las leyes N°19.410, N°19.504, N°19.715, N°19.933, N°20.158, N°20.501 y N°20.822, por ser incompatibles con la bonificación otorgada por la Ley N°20.976.
7. Que, a partir del 15 de diciembre de 2016, no he presentado renuncia para acogerme a la eximición de evaluación docente, o en caso de haberlo hecho, fue con anterioridad a dicha fecha.

Sin otro particular, y esperando una acogida favorable, saluda atentamente,

Firma

Nombre completo: _____

Cédula de Identidad: _____

Fecha: _____



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/XRMAFH-267>